



DIA 28

TRILHA TITÃ

AULA 1/6

DPPM

REVISÃO, RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECLAMAÇÃO

CPPM ARTS. 550-587 • REVISÃO CRIMINAL • RECURSO EXTRAORDINÁRIO • RECLAMAÇÃO • COISA JULGADA



1



2



3



4



5



6

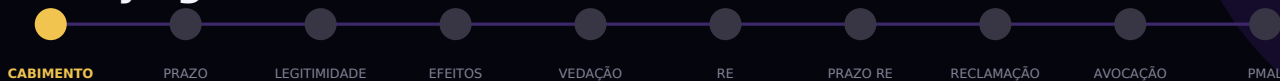
TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

10 QUESTÕES: REVISÃO + RE ATUAL + RECLAMAÇÃO + PEGADINHA ESPECÍFICA DA JME



REVISÃO CRIMINAL

Não é nova apelação: existe para corrigir erro grave após a coisa julgada



1. Ideia central

A revisão ataca condenação já definitiva em hipóteses excepcionais. Não serve para repetir livremente o recurso anterior nem para simples inconformismo com a valoração da prova.

TRÊS NÚCLEOS

Condenação contrária à evidência; prova falsa; prova nova relevante para absolver ou reduzir a pena.

MÉTODO

Pergunte: há coisa julgada? O fundamento cabe no art. 551? Há elemento novo real ou apenas reargumentação?

Q01

LEI SECA DIRECIONADA

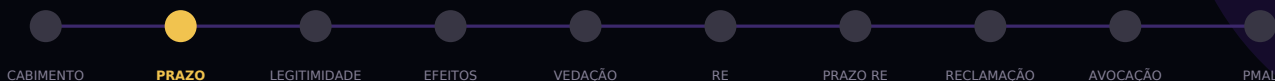
CPPM • ARTS. 550-551

A revisão criminal militar pode ser admitida quando a condenação contrariar a evidência dos autos, fundar-se em prova comprovadamente falsa ou surgirem novas provas aptas a invalidar a condenação ou reduzir a pena. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

QUESTÃO CLÁSSICA

A qualquer tempo, mas somente nas hipóteses legais



2. Sem prazo decadencial

O art. 552 permite requerer revisão a qualquer tempo. A ausência de prazo não elimina os requisitos de cabimento.

BIZU 95+

REVISÃO: coisa julgada + hipótese do art. 551. Não confunda “a qualquer tempo” com “por qualquer motivo”.

CEBRASPE

A banca já cobrou exatamente a combinação “contrária às evidências + a qualquer tempo”.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • STM • 2018 • Q969667

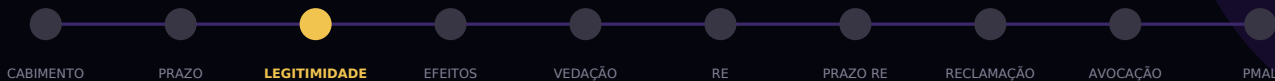
Uma sentença condenatória transitada em julgado contrária às evidências dos autos admite revisão, que pode ser requerida a qualquer tempo. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



REITERAÇÃO

A porta não fica aberta para repetir o mesmo pedido



3. Parágrafo único do art. 552

Novo pedido somente é admitido se estiver apoiado em novas provas ou novo fundamento.

PEGADINHA

Segurança jurídica não impede revisão; ela impede reiteração vazia, sem novidade probatória ou jurídica.

Q03

LEI SECA DIRECIONADA

CPPM • ART. 552

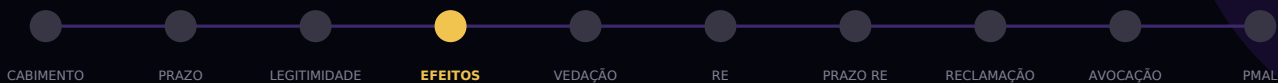
O pedido de revisão pode ser reiterado indefinidamente, ainda que baseado nos mesmos fundamentos e nas mesmas provas. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



LEGITIMIDADE

Quem pode provocar a revisão



4. Art. 553

Condenado ou procurador; em caso de morte, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

ATENÇÃO

Não restrinja o pedido ao Ministério Público. A lei confere legitimidade diretamente ao condenado e familiares indicados.

Q04

LEI SECA DIRECIONADA

CPPM • ART. 553

Após a morte do condenado, apenas o Ministério Público possui legitimidade para requerer revisão criminal militar. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

EFEITOS

O tribunal pode corrigir profundamente a condenação, sem piorar a pena



5. Art. 558

Procedente a revisão, é possível absolver, desclassificar, modificar a pena ou anular o processo.

REGRA DE OURO

Em hipótese alguma a pena pode ser agravada pela revisão.

ABSOLVIÇÃO

A absolvição restabelece direitos perdidos em razão da condenação, sem afastar medida de segurança quando juridicamente cabível.

Q05

LEI SECA DIRECIONADA

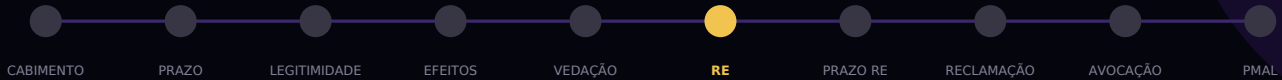
CPPM • ART. 558

Julgada procedente a revisão, o tribunal pode absolver, alterar a classificação, modificar a pena ou anular o processo, mas não pode agravar a pena da decisão revista. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

DECISÃO DA REVISÃO

A própria decisão revisional não abre novo recurso no CPPM

**6. Art. 562**

O CPPM afirma que não haverá recurso contra a decisão proferida em grau de revisão.

PEGADINHA

Não transportar mecanicamente a lógica recursal ordinária para uma ação autônoma de impugnação excepcional.

Q06**LEI SECA DIRECIONADA****CPPM • ART. 562**

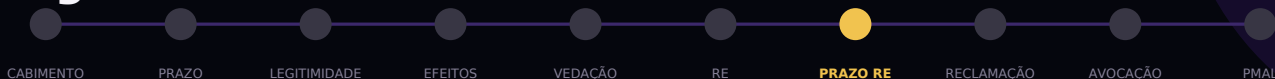
Cabe recurso ordinário contra decisão proferida em grau de revisão criminal militar. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Hoje, leia o CPPM junto com Constituição, CPC e Regimento do STM



7. Cabimento

O art. 570 remete às hipóteses constitucionais. O foco é questão constitucional decidida em última ou única instância.

ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE

O antigo prazo literal de 10 dias do art. 571 não representa a prática atual; a jurisprudência do STF reconheceu prazo de 15 dias.

PROVA

Distingua texto histórico do CPPM e regime processual superveniente. Essa é uma pegadinha de material desatualizado.

Q07

JURISPRUDÊNCIA ATUALIZADA

STF • AI 722.719 AGR • PRAZO DO RE

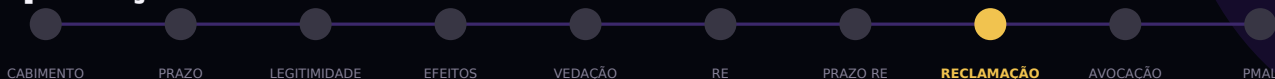
Na Justiça Militar da União, continua vigente como regra atual o prazo de dez dias do art. 571 do CPPM para interposição de recurso extraordinário. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



FILTRO CONSTITUCIONAL

RE não existe para rediscutir prova como se fosse apelação

**8. Art. 102, III**

O recurso extraordinário leva ao STF questão constitucional dentro das hipóteses constitucionais. Reexame simples de fatos e provas não é a sua função.

REPERCUSSÃO GERAL

No regime atual, integra o juízo de admissibilidade constitucional quando exigida.

BIZU

RE = questão constitucional; não = terceira instância de mérito factual.

Q08**FIXAÇÃO CONSTITUCIONAL**

CF • ART. 102, III + RISTM

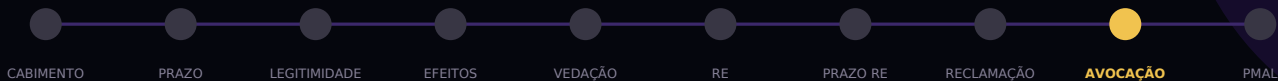
O recurso extraordinário dirige ao STF questão constitucional decidida em última ou única instância, e sua admissibilidade não transforma o STF em terceira instância para simples reexame de fatos e provas. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



RECLAMAÇÃO

Preservar competência e fazer cumprir julgado do STM

**9. Arts. 584-587**

Pode ser admitida a pedido do procurador-geral ou da defesa para preservar a competência do STM ou assegurar autoridade de julgado.

PODERES DO TRIBUNAL

Pode avocar processo com usurpação manifesta de competência, exigir remessa de recurso retardado e, diante da prova, suspender o processo ou ordenar remessa dos autos.

PROVA DOCUMENTAL

O pedido deve vir instruído com prova documental dos requisitos de admissibilidade.

Q09**LEI SECA DIRECIONADA**

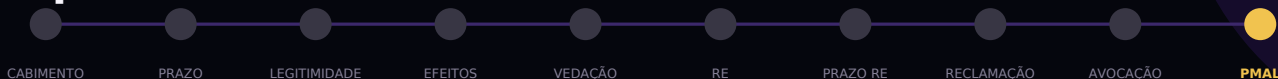
CPPM • ARTS. 584-587

A reclamação no CPPM serve para preservar a competência do STM ou assegurar a autoridade de seus julgados, podendo haver suspensão do processo ou remessa dos autos ao tribunal. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO

RECORTE PMAL

CPPM art. 6º: a Justiça Militar estadual tem ressalva importante



10. Aplicação à JME

O CPPM orienta os processos da Justiça Militar estadual no que couber, mas o art. 6º ressalva organização da Justiça, recursos e execução de sentença.

POR QUE CAI

O candidato da PMAL precisa conhecer o CPPM sem presumir que toda regra recursal federal se transplanta automaticamente para o plano estadual.

BIZU 95+

JME: atenção especial a ORGANIZAÇÃO + RECURSOS + EXECUÇÃO.

Q10

PEGADINHA PMAL

CPPM • ART. 6º • PMAL

Os dispositivos do CPPM sobre recursos devem ser automaticamente aplicados, sem ressalvas, aos processos da Justiça Militar estadual. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

CPPM • ARTS. 550-551

CERTO. Esses são os três grandes grupos de cabimento previstos no art. 551 do CPPM.

Q02 C

CEBRASPE • STM • 2018 • Q969667

CERTO. A questão real combina o art. 551, a, com o art. 552: não há prazo para requerer revisão.

Q03 E

CPPM • ART. 552

ERRADO. A reiteração só é admitida quando houver novas provas ou novo fundamento.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 E

CPPM • ART. 553

ERRADO. O CPPM admite requerimento pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, além do próprio condenado ou procurador enquanto vivo.

Q05 C

CPPM • ART. 558

CERTO. É a regra expressa de vedação da reformatio in pejus na revisão.

Q06 E

CPPM • ART. 562

ERRADO. O art. 562 declara inadmissível recurso contra a decisão proferida em grau de revisão.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q07 E

STF • AI 722.719 AGR • PRAZO DO RE

ERRADO. O STF reconheceu a superação desse prazo; o processamento contemporâneo observa o regime superveniente, com prazo de 15 dias.

Q08 C

CF • ART. 102, III + RISTM

CERTO. O RE tutela questão constitucional e pressupõe os requisitos próprios, inclusive repercussão geral quando cabível.

Q09 C

CPPM • ARTS. 584-587

CERTO. É a finalidade típica dos arts. 584 a 587.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q10 E

CPPM • ART. 6º • PMAL

ERRADO. O art. 6º ressalva, para a Justiça Militar estadual, organização judiciária, recursos e execução de sentença. Para PMAL, essa distinção é essencial.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

Revisão: arts. 550-562; cabe em hipóteses excepcionais, a qualquer tempo; reiteração só com prova/fundamento novo; legitimidade do condenado e familiares indicados; sem agravamento. RE: questão constitucional ao STF, processamento atual não se resume ao prazo histórico de 10 dias do CPPM. Reclamação: preservar competência/autoridade do STM. PMAL: art. 6º ressalva recursos e execução na JME.

RASTREABILIDADE E FONTES

CPPM, texto compilado, arts. 550-587; CF, art. 102, III; Regimento Interno do STM; STF, AI 722.719 AgR e orientação sobre prazo do RE penal; CEBRASPE/STM 2018 Q969667 e acervo DPPM do projeto.